



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Руководителям
организаций по проведению
государственной экспертизы
(по списку)

127994, *Российская Федерация, город Москва,*
ГСП-4, Садовая-Самотечная улица, дом 10/23,
строение 1
Тел. 694-35-55; факс 699-38-41

На №

от

В связи с **поступающими** многочисленными запросами из федеральных органов исполнительной **власти**, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций в адрес Министерства регионального развития Российской Федерации по вопросам принятия проектной документации и (или) результатов **инженерных** изысканий на **государственную** экспертизу в связи с прекращением действия лицензий отдельных видов деятельности с 1 января **2010** года сообщается следующее.

Б соответствии с пунктом 1 статьи **3.2** Федерального закона от 29 декабря 2004 года № **191-ФЗ** «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 1 января 2010 года осуществление предпринимательской деятельности по выполнению **инженерных изысканий**, по осуществлению архитектурно-строительного **проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта** объектов капитального строительства разрешается по выбору исполнителя соответствующих видов работ на основании:

1) лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N **128-ФЗ** «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

2) выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Согласно пункту 6.1 статьи 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № **128-ФЗ** «О лицензировании отдельных видов деятельности»

с 1 января 2010 года прекращается лицензирование следующих видов деятельности:

проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;

строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;

инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.

Действие лицензий на осуществление указанных видов деятельности, в том числе лицензий, срок действия которых продлен, прекращается с 1 января 2010 года в силу закона.

Таким образом, осуществление предпринимательской деятельности по выполнению инженерных изысканий, по осуществлению архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с 1 января 2010 года осуществляется только на основании выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс), свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее - свидетельство о допуске).

В соответствии с пунктами 2 и 5 части 8 статьи 49 Кодекса основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, направленных на государственную экспертизу, являются:

- выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Кодекса (отсутствие свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям);

- подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5. статьи 48 Кодекса (отсутствие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации).

Таким образом, организация по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий вправе рассматривать проектную документацию и результаты инженерных изысканий, принятые на государственную экспертизу до 1 января 2010 года, подготовленные как на основании лицензии, так и на основании свидетельства о допуске. Доработка проектной документации и результатов инженерных изысканий с 1 января 2010 года может осуществляться только организацией, имеющей свидетельство о допуске.

С 1 января 2010 года на государственную экспертизу принимается проектная документация и результаты инженерных изысканий, подготовка которых осуществлялась лицом, имеющим только свидетельство о допуске.

Обращаем внимание, что свидетельства о допуске, выданные саморегулируемыми организациями до утверждения Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 55.5 Кодекса минимальных требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, распространяются на любые категории объектов, в том числе на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. Отказ в проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, подготовленных организациями, имеющими свидетельства о допуске, на основании того, что Правительством Российской Федерации не утверждены минимальные требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, является противозаконным.



С.И. Круглик

Письмо Минрегиона РФ от 25.01.2010 № 2211-ВБ/08 "О порядке принятия проектной документации и результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу"

25.01.2010

Тема: строительство

1 Письма

Минрегион РФ

В связи с поступающими в Министерство регионального развития Российской Федерации запросами из федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций по вопросам, касающимся порядка принятия проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу в связи с прекращением лицензирования отдельных видов деятельности с 1 января 2010 г., разъясняем следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 32 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" осуществление предпринимательской деятельности по выполнению инженерных изысканий, осуществлению архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства до 1 января 2010 г. разрешалось, по выбору исполнителя, на основании:

лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 18 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" с 1 января 2010 г. прекращено лицензирование следующих видов деятельности:

проектирование зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;

строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;

инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.

Действие лицензий на осуществление указанных видов деятельности, в том числе лицензий, срок действия которых был в установленном порядке продлен, прекращается с 1 января 2010 г.

Таким образом, осуществление предпринимательской деятельности по выполнению инженерных изысканий, по осуществлению архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с 1 января 2010 г.

Возможно только на основании выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс), свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее - свидетельство о допуске).

Вместе с тем обращаем внимание, что в соответствии с решением совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 21.01.2010 № ДК-П9-8пр:

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, подготовленные (выполненные) физическими или юридическими лицами на основании соответствующих лицензий или допусков до 31 декабря 2009 г., должны приниматься на государственную экспертизу независимо от срока их (подачи) принятия на государственную экспертизу;

государственная экспертиза проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, в случае, если указанные документы были подготовлены (направлены на государственную экспертизу) до вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам, которые доказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства", осуществляется на основании свидетельств о допуске, выданных саморегулируемыми организациями.

Отказ в проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, подготовленных организациями, имеющими свидетельства о допуске на основании того, что Правительством Российской Федерации не утверждены указанные минимальные требования, является неправомерным.

Направляется для руководства при организации работы.

В. Басаргин